

0007625-33.2018.8.26.0268

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leticia Antunes Tavares

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... que ali estavam os acusados para exercer o tráfico de drogas.

E ao término da instrução verifica-se que tais fatos restaram demonstrados, impondo-se a procedência da pretensão punitiva estatal.

A materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 2022/2017 (fl. 10/12), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 13), pelo laudo de exame ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra - 2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0007625-33.2018.8.26.0268 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007625-33.2018.8.26.0268

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

MARCOS VINICIOS DO NASCIMENTO BRITO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA ANTUNES TAVARES

Vistos.

MARCOS VINICIOS DO NASCIMENTO BRITO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput; e artigo 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque em data anterior a 18 de dezembro de 2017, em local incerto, mas nesta comarca de Itapecerica da Serra, MARCOS VINICIOS DO NASCIMENTO BRITO e NICOLA DE SOUZA SIMIELLI, associaram-se para os fins de praticar tráfico de entorpecentes, porque também no dia 18 de dezembro de 2017, por volta das 15h40, na Rua Priscila Gomes Freitas, nº 10, bairro brancos, cidade de Juquitiba, comarca de Itapecerica da Serra, agindo em concurso de agentes, evidenciados pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo e guardavam para venda ou entrega a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas, consistentes em 44,85g (quarenta e quatro gramas e oitenta e cinco decigramas) de cocaína, na forma de 116 (cento e dezesseis) porções, 50,04g (cinquenta gramas e quatro decigramas), de substância vulgarmente conhecida como "Maconha", divididas em 19 (dezenove) invólucros plásticos e 09 (nove) porções de cocaína na forma crack, com peso líquido de 0,76g (setenta e seis decigramas), conforme se evidencia do auto de exibição e apreensão de fls. 13 e laudo de constatação provisória de fls. 15/17. A denúncia foi recebida em 28/06/2018 (fls. 116/119). O acusado foi citado (fls. 317), apresentando resposta à acusação (fl. 323).

O processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o acusado foi citado por edital e não compareceu em audiência (fls. 244).

Houve, então, desmembramento dos autos principais, já sentenciados, que tramitaram sob o n. 2451-64.2017.8.26.0628.

O acusado, então, foi preso (fls. 320/321) e, na sequência, liberado, conforme decisão de fls. 332/333. A suspensão foi levantada (fls. 376).

Em instrução foram ouvidas duas testemunhas.

Foi decretada a revelia do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Narra a denúncia que os acusados decidiram levar a cabo o comércio espúrio de drogas e se estabeleceram no endereço acima referido, em posse de expressiva quantidade de tóxico devidamente embalado para varejo.

Ocorre que, policiais civis resolveram diligenciar no local mencionado, já conhecido como ponto de drogas na comarca e, após breve campanha no local, constataram que terceiros deles se aproximavam, entregavam algo e recebiam algo em troca, em típico comportamento de tráfico de drogas.

Diante deste cenário, os policiais decidiram realizar a abordagem. Contudo, Nicola de Souza Simielli conseguiu se evadir.

Marcos Vinícios foi abordado, ocasião em que os agentes policiais avistaram que ele segurava uma sacola plástica. Realizada a vistoria no objeto, os agentes policiais civis localizaram e apreenderam o entorpecente acima mencionado, embalados para pronta difusão.

Em solo policial, Marcos Vinícios declarou que foi convidado por Nicola de Souza Simielli para vender drogas e exercer a função de “olheiro”. Para tanto, iria receber a quantia de R\$ 60,00 (sessenta reais). Ademais, reconheceu fotograficamente a Nicola de Sousa.

Ademais, os policiais civis que participaram da ocorrência, em solo administrativo, reconheceram Nicola de Souza Simielli como o sujeito que estava com Marcos Vinícios do Nascimento Brito, comercializando drogas e que se evadiu, ao notar a presença policial (auto de reconhecimento fotográfico).

Diante do contexto fático apresentado, a quantidade de drogas encontradas e apreendidas, a forma de acondicionamento das mesmas e, ainda, a confissão apresentada, bem como os autos de reconhecimento fotográficos, comprova-se que ali estavam os acusados para exercer o tráfico de drogas.

E ao término da instrução verifica-se que tais fatos restaram demonstrados, impondo-se a procedência da pretensão punitiva estatal.

A materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 2022/2017 (fl. 10/12), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 13), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo nº 553.511/2017 (fl. 129/131) e pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, de outro lado, é inquestionável.

A testemunha Irenice do Nascimento Almeida disse que por meio de denúncia de moradores lhe foi indicado que o local dos fatos seria um ponto de tráfico. Ela e o parceiro ficaram algumas horas em observação e viram duas pessoas na via pública. Tanto pessoas passando quanto de carro paravam, falavam com eles e pegavam alguma coisa. Resolveram aborda-los. Um correu e conseguiram pegar o Marcos. Ele admitiu informalmente que estava fazendo a mercancia daquelas drogas e foi lavrado o auto de flagrante. Indagada se as drogas estavam com o Marcos, disse que estavam numa sacola plástica no bolso dele. Indagada se ela teria conhecimento prévio de algum tipo de investigação que tenha chegado ao nome dele, consorciado com outro traficante, ela afirmou que populares falavam a respeito, mas não citavam nomes. Disse que foi a primeira vez que eles foram abordados. A defesa perguntou se ele apresentou resistência e ela disse que “ele se comportou de boa, que deu o nome do comparsa dele”.

A testemunha Rodrigo disse que o local é conhecido ponto de tráfico. Fizeram campanha e viram dois indivíduos próximos a um morro e conseguiram ver que entregavam algo a terceiros. Fizeram a abordagem. Não consegue precisar os

detalhes. O entorpecente pegaram com o indivíduo que foi preso no boletim de ocorrência. O outro indivíduo que se evadiu.

Esta é a prova produzida.

O conjunto probatório produzido confirma a responsabilidade da acusada quanto aos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, todos da Lei n. 11.343/06, que lhe foram imputados.

Cumpra destacar que as palavras dos policiais arrolados como testemunhas merecem total credibilidade. Ainda, é natural que, em razão do tempo decorrido desde a abordagem, existam pequenas divergências em seus depoimentos, o que não retira a validade e credibilidade destes. No mais: "a jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94).

Por seu turno, o acusado não compareceu nesta solenidade, tendo sido decretada sua revelia.

De outro lado, o acusado não logrou êxito em comprovar as teses da Defesa, ônus que lhe competia de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, não se afigura possível a absolvição do réu, pois inequívoca a prova de guardava e tinha em depósito para venda a terceiros a quantidade e variedade de entorpecentes descrita na inicial, logicamente para fins de tráfico, não existindo outra explicação plausível para tal situação, impondo-se, assim, o reconhecimento das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Ainda, o reconhecimento do delito previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 é irrefutável, pois a prova oral indica que o réu auxiliava, de forma estável e permanente, o corréu Nicolas, já julgado, percebendo a quantia diária de sessenta reais, tendo plena e prévia consciência de suas atribuições na prática do comércio ilícito de drogas.

E não restam dúvidas de que as atividades desenvolvidas pelo acusado eram de vulto e relevância para o sucesso da empreitada criminoso, não se tratando de associação eventual, como demonstraram as provas colhidas em juízo, inclusive a prova emprestada.

Passo à dosimetria da pena.

Para o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, já considerado o crime único, a pena é de reclusão e varia entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, acrescida do pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei n.

11.343/06, preponderantes sobre o previsto no artigo 59 Código Penal, e, levando-se em conta a grande quantidade de drogas apreendidas, deve a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal (fração de 1/6), em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, observo que não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena ou diminuição de pena.

Ainda, apesar de ser o réu tecnicamente primário, há indícios de que o réu possua vinculação com a atividade criminoso, sendo de rigor o afastamento da causa especial de diminuição de pena elencada no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06. Além da expressiva quantidade e variedade de droga apreendida, tudo indicativo de que não se tratou de evento único e de que o acusado possui envolvimento com o crime.

Nesse sentido: "1. A conclusão de que o Paciente se dedicava a atividades ilícitas e, por isso, não faz jus ao privilégio do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, decorreu do farto acervo fático probatório relativo aos outros registros migratórios do Réu, sem explicação plausível, além da considerável quantidade de droga - quase 4kg de cocaína -, de natureza altamente deletéria, o que realmente denota não se tratar de Agente incipiente na lida delitiva do tráfico de drogas. 2. Uma vez constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, sobretudo ante a conclusão de que o Paciente se dedicava a atividades criminosas, a modificação deste entendimento exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no HC 558.262/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,

julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Assim, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No tocante ao crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 a pena é de reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Levando-se em conta as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, preponderantes sobre o previsto no artigo 59 Código Penal, e, levando-se em conta a grande quantidade de drogas apreendidas, deve a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal (fração de 1/6), em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo. Na ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e de causas de aumento ou diminuição a considerar, torno esta pena definitiva.

Tendo em vista a condição econômico-financeira do réu, o valor de cada dia-multa é fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Considerando a pena aplicada, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, com base no artigo 33 do Código Penal.

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade, ante o teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, em razão da quantidade de pena aplicada.

Ante o exposto, julgo a ação penal PROCEDENTE e CONDENO o réu MARCOS VINÍCIOS DO NASCIMENTO BRITO, na forma do artigo 69 do Código Penal, pela prática do crime previsto (i) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo; e (ii) no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo.

O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo solto e que compareceu a todos os atos processuais.

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, parágrafo 1º, da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento definitivo dos objetos constantes do auto de exibição e apreensão, em favor da União.

Ainda, nos termos do artigo 72 da Lei n. 11.343/06, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova.

Custas ex lege.

Remetam-se, ainda, os documentos necessários à Vara de Execução Criminal, inclusive para fins de execução provisória da pena, expedindo-se, com urgência, a Guia de Execução Provisória.

Após o trânsito em julgado:

Comunique-se a Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal.

Oficie-se ao I.I.R.G.D., noticiando desta condenação.

Expeça-se certidão de honorários, em 100% do valor da tabela vigente, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.